



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 68ª D.P. LAGEADO

Boletim No.: 4120/2016

INICIADO: 07/12/2016 16:02hs e EMITIDO: 07/12/2016 18:02hs

Folha : 1

2ª Via

JLLPQPCBDJEEJHZY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA BOTAÔ DE PRATA, 0 - VILA CURUCA - CEP: 08030-750 - S.PAULO
SP

Tipo de local: Área não ocupada - Terreno baldio

Circunscrição: 67 D.P. - JARDIM ROBRU

Ocorrência: 07/12/2016 às 15:30 horas

Comunicação: 07/12/2016 às 15:38 horas

Elaboração: 07/12/2016 às 16:02 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- DAVID RIBEIRO - Presente ao plantão - RG: 42839219-SP
Exibiu o RG original: Não - Mãe: SORAIA MARA RIBEIRO
Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/02/1988 28 anos
Estado civil: Solteiro - Profissão: SERVENTE - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1,72 - Compleição: MAGRO
Endereço Residencial: RUA ILHA DE TATUOCA, 52 CIDADE NOVA
SAO MIGUEL PTA - S.PAULO - SP

Testemunha:

- FERNANDO DOS SANTOS GUBEREV - Presente ao plantão - RG: 21423634-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: VALDOMIRO GUBEREV
Mãe: SUZANA DOS SANTOS - Natural de: SAO PAULO/SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/06/1970
46 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA JOÃO DA SILVA AGUIAR, 299
LAGEADO - S.PAULO - SP - Empresa: 68ª DP - LAJEADO - Telefones: (11)
2557-7966 (Comercial)

Condutor:

68ª D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 4120/2016

INICIADO: 07/12/2016 16:02hs e EMITIDO: 07/12/2016 18:02hs

2ª Via

Folha : 2

JLLPQPCBDJEEJHZY

- FRANCISCO EGIDIO FERREIRA DE ANDRADE - Presente ao plantão - RG: 30952959
SP - Exibiu o RG original: Sim - Pai: FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE
Mãe: ZULEIKA APARECIDA - Natural de: SÃO PAULO/SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/08/1980
36 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Preta - Endereço Comercial: RUA JOAO DA SILVA AGUIAR, 229 - LAJEADO
S.PAULO - SP - Empresa: 68 DP - LAJEADO - Telefones: (11)2557-7966
(Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Unidade.: Valor
Observações: TRINTA E TRES REAIS EM MOEDA CORRENTE

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 11 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
ONZE EPENDORF'S CONTENDO SUBSTANCIA QUE APARENTA SER COCAINA LACRE 0014428
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 17 - Involucro: TROUXINHA
Observações:
DEZESSETE TROUXINHAS PLASTICAS COM SUBSTÂNCIA QUE APARENTA SER MACONHA,
LACRE 0014464
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 1
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: TROUXINHA
Observações:
UMA TROUXINHA PASTICA MAIOR COM SUBSTÂNCIA QUE APARENTA SER MACONHA, LACRE:
0014498

Histórico:

COMPARECERAM OS POLICIAIS CIVIS, ORA COMO CONDUTOR O POLICIAL FRANCISCO E COMO TESTEMUNHA O POLICIAL FERNANDO, INFORMANDO QUE HOJE, A SERVIÇO DESTA UNIDADE, VISANDO COIBIR AS CONSTANTES OCORRÊNCIAS QUE VERSAM SOBRE VENDA E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DIRIGIRAM-SE ATÉ O REFERIDO LOGRADOURO, RUA BOTÃO DE PRATA, SEM NUMERAÇÃO, NO BAIRRO DO JD ROBRU, ONDE HÁ UMA ÁREA NÃO OCUPADA; HÁ CONHECIMENTO SOBRE TAL PRÁTICA ILÍCITA NAQUELE LOCAL E, ASSIM SENDO, COM VIATURA DESCARACTERIZADA, A CERTA DISTÂNCIA E DE MODO A NÃO DESPERTAREM SUSPEITAS DOS

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 4120/2016

INICIADO:07/12/2016 16:02hs e EMITIDO:07/12/2016 18:02hs

Folha :3

2ª Via

JLLPQPCBDJEEJHZY

TRANSEUNTES, PORÉM, COM AMPLA VISÃO DO LOCAL, (ÁREA NÃO OCUPADA), PERMANECERAM DURANTE ALGUM TEMPO ALI E PUDERAM NOTAR QUE UM INDIVÍDUO, AQUI IDENTIFICADO COMO DAVID RIBEIRO, QUE ESTAVA NAQUELE LOCAL, ERA PROCURADO POR ALGUMAS PESSOAS DESCONHECIDAS; PUDERAM NOTAR QUE, COMO OCORRE NO "MODUS OPERANDI" NA VENDA E USO DE DROGAS, DAVID SE COMPORTAVA COMO VENDEDOR E AQUELES QUE O PROCURAVAM, COMO COMPRADORES; DAVID, ASSIM QUE MANTINHA CONTATO COM AQUELAS PESSOAS, RECEBIA ALGO DELAS E, EM SEGUIDA, SE DIRIGIA ATÉ JUNTO DE UMA MURETA, AINDA NAQUELE TERRENO, DE ONDE APANHAVA ALGO E RETORNAVA ÀQUELES QUE O AGUARDAVAM E ENTREGAVA A ELES ALGO; QUE ISSO FOI OBSERVADO POR CERCA DE DEZ MINUTOS E, NOTANDO TRATA-SE PROVAVELMENTE DE VENDA DE DROGAS, DECIDIRAM ABORDA-LO; QUE HOVE ASSIM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO POLICIAL, DAVID FORA ABORDADO, NÃO RESISTIU E, INQUIRIDO A RESPEITO, CONFESSOU QUE ALI ESTAVA COM A FINALIDADE DE VENDER DROGAS; QUE CONSIGO, NADA FORA ENCONTRADO, PORÉM, ENQUANTO O POLICIAL FRANCISCO PERMANECEU NO LOCAL COM DAVID, O POLICIAL FERNANDO FORA ATÉ AQUELA MURETA, (CERCA DE DEZ METROS DO LOCAL DA ABORDAGEM), ONDE LOCALIZOU UM SACO PLÁSTICO COM ONZE (ONZE) EPENDORF'S CONTENDO SUBSTÂNCIA QUE APARENTOU SER COCAÍNA, 17, (DEZESSETE), TROUXINHAS PLÁSTICAS COM SUBSTÂNCIA QUE APARENTOU SER MACONHA E UMA OUTRA EMBALAGEM, UM POUCO MAIOR, TAMBÉM COM SUBSTÂNCIA QUE APARENTOU SER MACONHA; AINDA NAQUELA SACOLA PLÁSTICA, FORAM LOCALIZADOS TRINTA E TRÊS REAIS EM MOEDA CORRENTE E EM CÉDULAS DE BAIXO VALOR MONETÁRIO; INQUIRIDO, DAVID CONFESSOU QUE AQUELA SUBATÂNCIA ESTAVA SOB SEU PODER E QUE OS VALORES SERIAM PROVENIENTES DE VENDAS JÁ FEITAS NESTA DATA; QUANTO À PROCEDÊNCIA DAS SUBSTÂNCIAS NADA MAIS DISSE.

Com isso, deram voz de prisão ao sujeito, sendo a droga e o acusado conduzidos a este Distrito Policial.

Intorrogado o indiciado por esta Autoridade Policial, nos termos constitucionais, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, declarando receber a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia de trabalho. Questionado acerca da abordagem e condução realizada pelos policiais, o indiciado nada teve a opor.

Requisitou-se exame químico-toxicológico das substâncias apreendidas, retornando laudo provisório positivo para cocaína e maconha, substância elencada como entorpecente na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006), aguardando-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, esta Autoridade de Polícia

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 303

Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Folha :4

Boletim No.: 4120/2016

INICIADO:07/12/2016 16:02hs e EMITIDO:07/12/2016 18:02hs

2ª Via

JLLPQPCBDJEEJHZY

Judiciária exarou sua decisão e convicção jurídica, com arrimo nos artigos 2º, parágrafo 6º, da Lei Federal nº 12.830/2013 e artigo 140, parágrafo 3º, da da CE/SP: nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, considerando os fatos sustentados pelos policiais civis, de relativa presunção de legitimidade, resta em tese caracterizado o estado de flagrante delito.

O agente praticava o comércio ilícito de drogas, conduta típica permanente (CPP, artigos 303, e 302,I), bem como portava o valor de R\$ 33,00 (trinta e três reais). A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento do agente ao ser abordado.

Com efeito, vislumbra-se a fundada suspeita, juízo técnico-jurídico de probabilidade consubstanciado nos elementos de materialidade e autoria delitivos, que emergem do laudo de constatação provisória, das oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente, com entrega das correspondentes notas de culpa. Comunique-se a Autoridade Judicial competente, com promoção das demais cerimônias legais.

Desta forma, tendo em vista os antecedentes criminais do agente e com escopo de resguardar a Segurança Pública e a credibilidade da Administração da Justiça, considerando tratar-se de crime que atenta com a Saúde Pública e, além do mais, conforme asseverado pelo Ministro Luiz Fux, a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada à questão das drogas, REPRESENTO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, cujos pressupostos de materialidade e autoridades ficaram evidentemente demonstrados.

Exames requisitados: IC

Solução: BO PARA FLAGRANTE

FLÁVIO CARINI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

FLAVIO RICARDO DE C. ELIAS
DELEGADO DE POLÍCIA

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL CARLOS SOARES, liberado nos autos em 09/01/2017 às 17:56. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011800-07.2016.8.26.0635 e código 3250CB